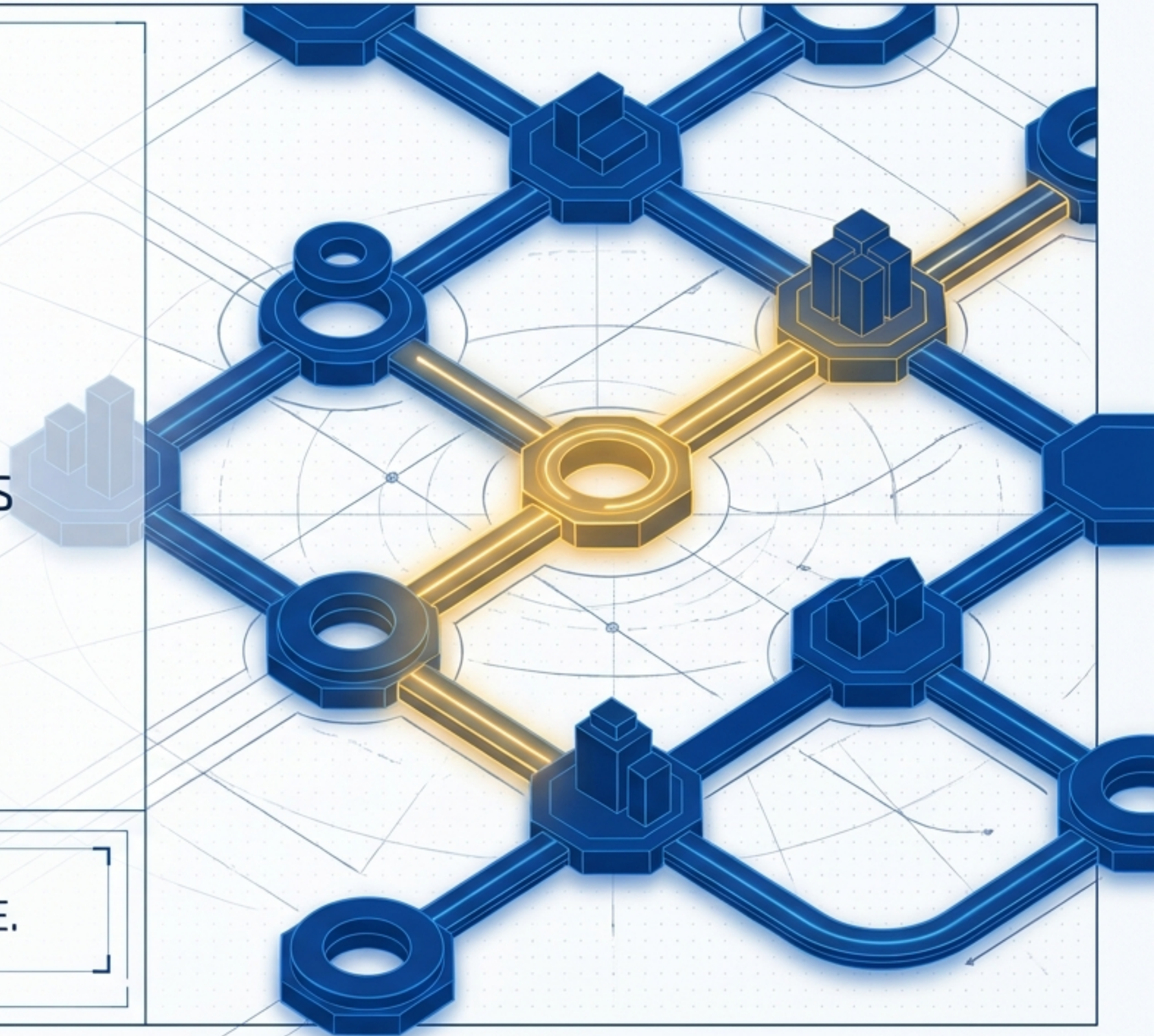


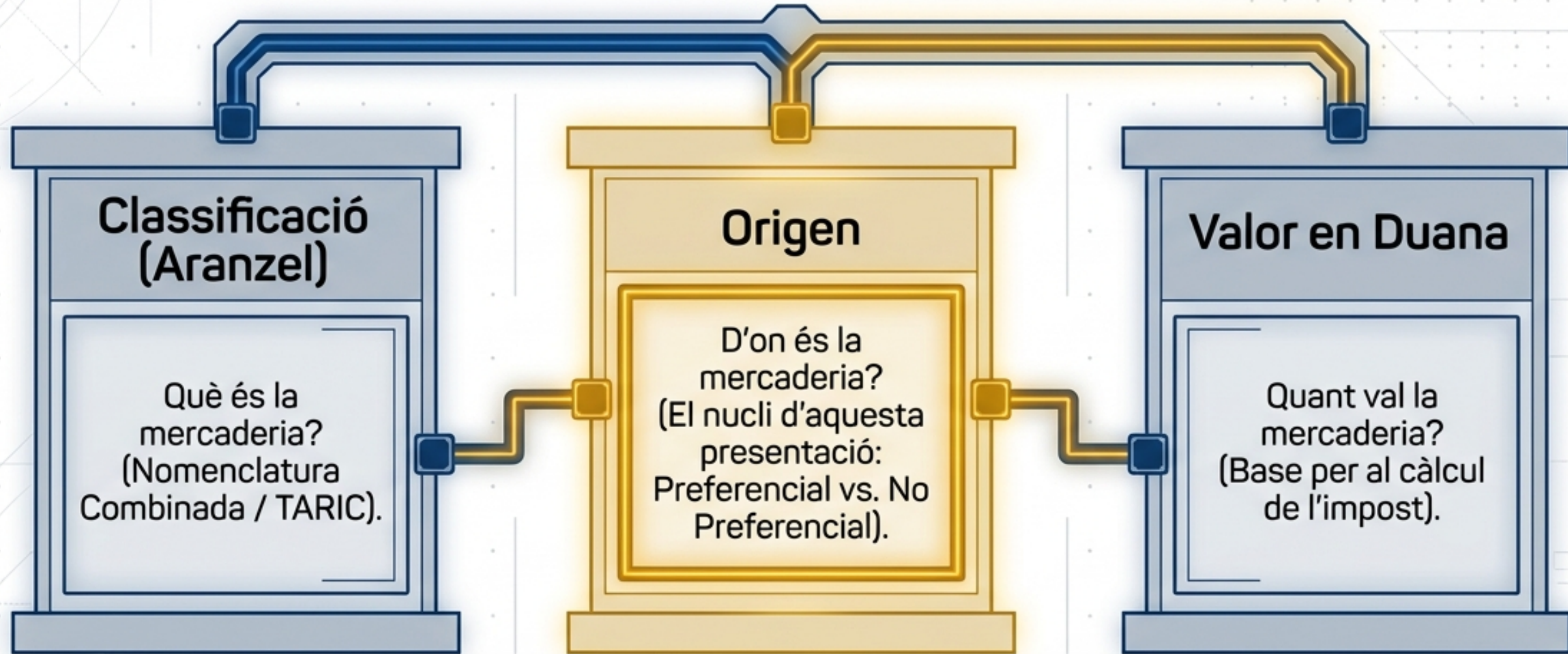
Gestió Duanera i l'Origen de les Mercaderies

El marc normatiu, els criteris
d'adquisició i les proves
documentals en el comerç
internacional.

Un resum executiu del marc legal de la UE.



L'Equació del Deute Duaner



L'arancel i les mesures a aplicar depenen fonamentalment de l'origen de la mercaderia, convertint-lo en un factor estratègic per maximitzar beneficis.

Unió Europea



Malàisia



Procedència:
País des del
qual s'envia la
mercaderia.

Xina



L'origen és el vincle geogràfic fonamental. Una mercaderia pot procedir d'un país (Malàisia) però conservar l'origen geogràfic d'un altre (Xina). Les normatives duaneres s'apliquen sobre l'Origen, no sobre la Procedència.

La Dualitat de l'Origen

Origen No Preferencial (Dret Comú)

Definició: Mercaderies de països sense acords comercials (ex. Xina, Rússia).

Aplicació Aranzelària: Aranzel Duaner Comú (Drets de tercers).

Objectiu de Control: Mesures de política comercial (drets antidúmping, embargaments, contingents, sanitat).

Origen Preferencial

Definició: Mercaderies de països amb acords bilaterals, unilaterals o autònoms (ex. SPG, Unions Duaneres).

Aplicació Aranzelària: Reducció o anul·lació de l'aranzel (Benefici fiscal).

Objectiu de Control: Fomentar el comerç i el desenvolupament de països socis.

Com s'adquireix l'origen?



Producte Enterament Obtingut

Criteri: Obtingut o elaborat en un únic país.

Complexitat: Baixa



Última Transformació Substancial

Criteri: Producció on intervé més d'un país. L'origen recau on es fa el canvi qualitatiu o grau de fabricació important.

- Requisits clau: Producte nou, justificació econòmica, empresa equipada a l'efecte.

Complexitat: Alta

Exemple Pràctic: Producte Enterament Obtingut



Exemples Addicionals: Producte Enterament Obtingut

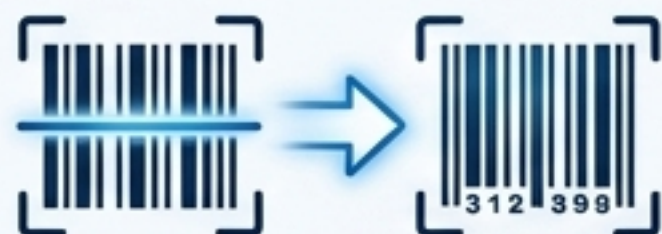


Minerals extrets del sòl del país.



Productes agrícoles collits al país
(ex: Mandarines de la Xina = Origen Xinès).

Mètodes de Transformació Substancial



Canvi de Partida Aranzelària

Mecanisme: El producte final té una partida diferent de les matèries importades.

Ús: Freqüent en productes agrícoles (ex. cacau a xocolata).



Mètode del Valor Afegit (Ad Valorem)

Mecanisme: S'imposa un sostre límit al valor de matèries no originàries (generalment no pot superar el 40% del preu EXW).

Ús: Indústria química, automòbil, maquinària



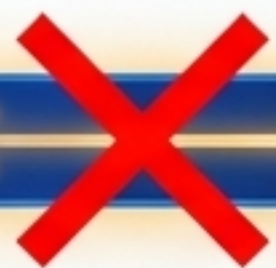
Prova Tècnica (Fase del Procés)

Mecanisme: Llista estricta d'operacions que confereixen origen.

Ús: Sensible en el sector tèxtil (requereix transformació completa)




Transportat a Bèlgica
per a Envasat i Etiquetat


Transportat a Bèlgica
per a Envasat i Etiquetat



Status:
Conserva
l'Origen Gabonès.
No adquireix origen
belga/comunitari.

Límits de l'Origen: Transformacions Insuficients i Frau



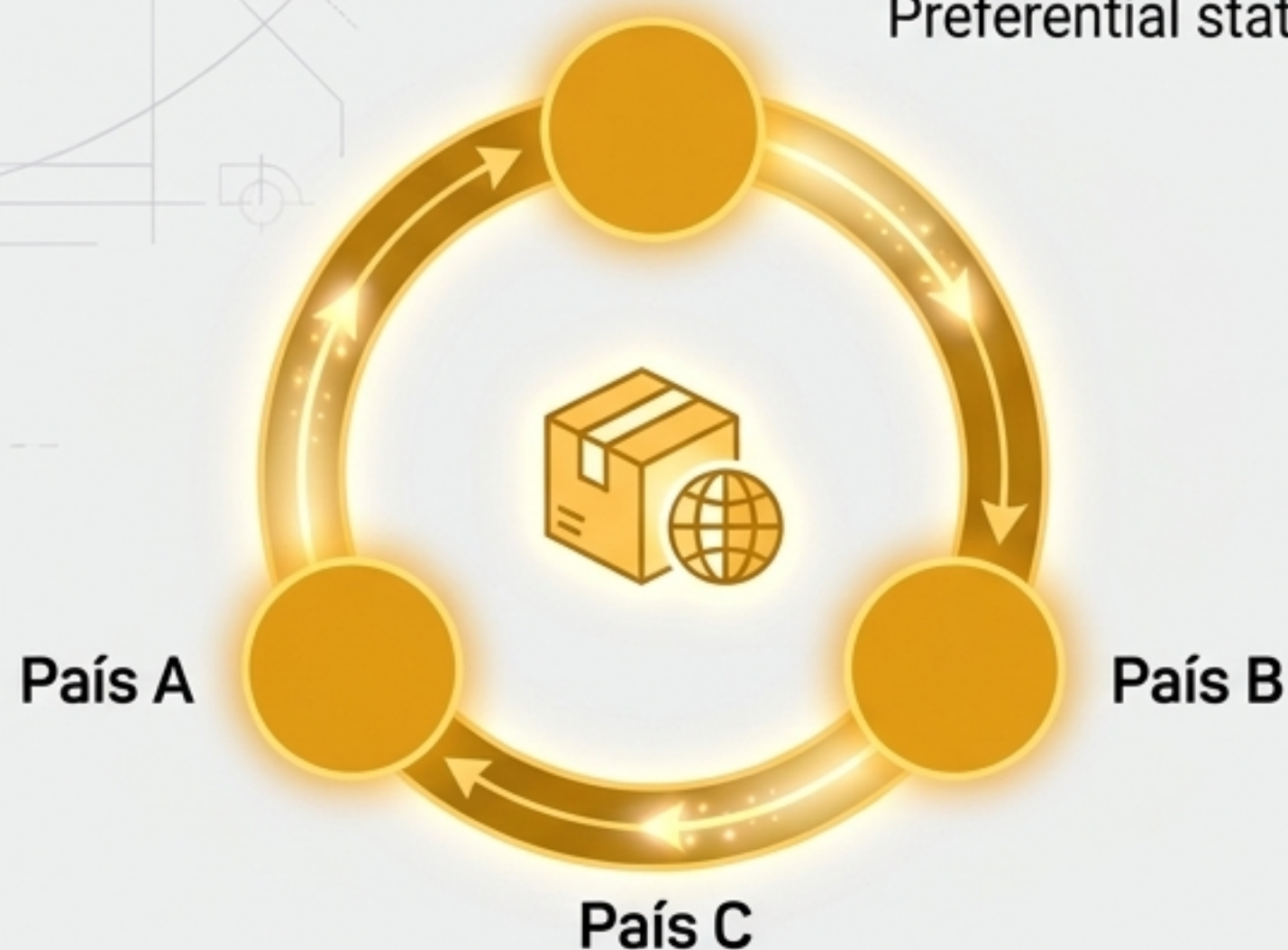
- L'envasat, etiquetatge, simple conservació o unió de peces són operacions mínimes insuficients per conferir origen.



- **Frau de Llei:** Si l'únic objectiu de la transformació és eludir drets **antidúmping** o **límits quantitatius**, l'Administració invalidarà el canvi d'origen.

Règims Preferencials: La Regla d'Acumulació

Regional Group (e.g., SPG network)
Preferential status



Les matèries originàries d'un país d'un grup regional poden ser transformades en un altre país del mateix grup i considerar-se originàries d'aquest últim.

Conditions Matrix



Condicció 1:

El valor afegit en l'últim país ha de ser SUPERIOR al valor de les matèries dels altres països del grup.



Condicció 2:

L'elaboració ha de ser superior a una transformació insuficient.



Excepció:

Excepció: Si no es compleix, l'origen s'atorga al país responsable del valor en duana més elevat.

Comissió Europea

Òrgan de vigilància i investigació.
Atén queixes dels usuaris i comprova
la correcta aplicació de les normes
d'origen.

Comitè del Codi Duaner (Antic Comitè d'Origen)

Examina qüestions de reglamentació a
petició dels Estats membres.

Funció Clau: Determina l'origen en casos de
controvèrsia avaluant els processos de
transformació substancial.



Nota de privacitat: Les seves decisions no són
públiques, només les coneixen les parts involucrades
(excepte si es sol·licita una IVO).

Seguretat Jurídica: Informació Vinculant en Matèria d'Origen (IVO)

El Mecanisme

COMUNIDAD EUROPEA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ARANCELARIA VINCULANTE (IAV)

1. Solicitante (nombre y dirección completos)

☐ Reservado a la administración

Número de teléfono:
Número de fax:
Identidad aduanera:

2. Titular (nombre y dirección completos)

Número de teléfono:
Número de fax:
Identidad aduanera:

3. Agente o representante (nombre y dirección)

Número de teléfono:
Número de fax:
Identidad aduanera:

3. Nomenclatura aduanera

Indique la nomenclatura con arreglo a la que deben clasificarse las mercancías:

☐ Sistema armonizado (SA)
☐ Nomenclatura combinado (NC)

6. Tipo de operación

¿Se refiere la presente solicitud a una importación o exportación prevista?

☐ Sí ☐ No

8. Desde cuándo se desea obtener la información vinculante

Si se obtiene la información vinculante, ¿se desea que sea válida para todas las operaciones de importación o exportación de mercancías?

☐ Sí ☐ No

Qualsevol operador pot sol·licitar (per escrit i gratuïtament) una decisió oficial sobre l'origen de la seva mercaderia a l'autoritat duanera.

La Garantia - Validesa

• **Vinculant:** Obliga a les autoritats duaneres de tota la UE a respectar aquell origen per a l'operador titular.

• **Termini:** Vàlida durant 3 anys (generalment).

• **Revocació:** Només s'anul·la si es va basar en informació incorrecta/incompleta del sol·licitant, o per canvis en la legislació/sentències del Tribunal de Justícia.

Acreditació (1/2): Proves d'Origen No Preferencial

Regla General:

L'origen de dret comú NO s'ha de justificar per aplicar l'aranzel normal.

L'Excepció (Quan és obligatori?):

Per aplicar o evitar mesures de política comercial com:

- Contingents aranzelaris (límits de quantitat).
- Drets antidúmping.
- Condicions fitosanitàries o de salut pública.

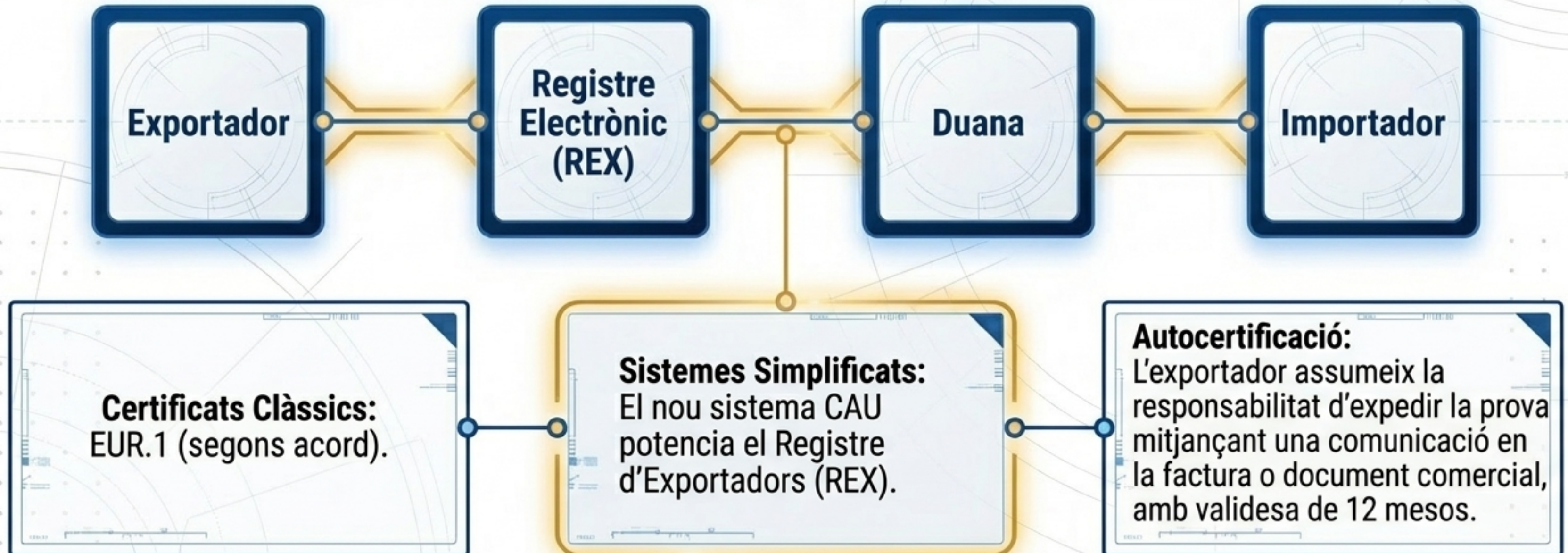
El Document:

Certificat d'Origen Universal (expedit per cambres de comerç o organismes facultats), que ha d'identificar inequívocament la mercaderia (paquets, marques, pes).

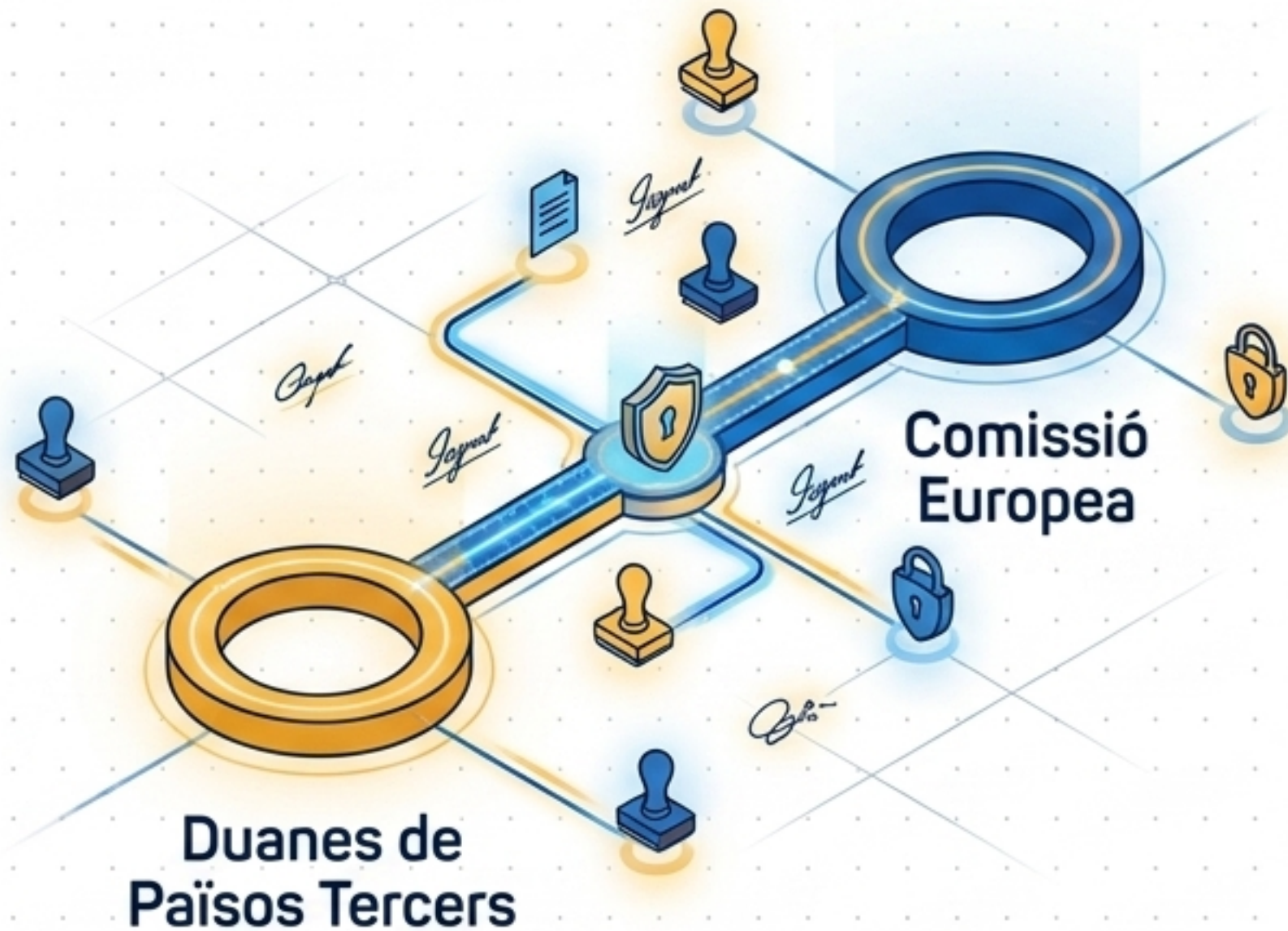
1 Absender - Expéditeur - Expéditeur - Expéditeur		ORIGINAL
2 Empfänger - Consigee - Destinatario - Destinatario		
3 Ursprungsland - Country of origin - Pays d'origine - País de origen		EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT EUROPEAN COMMUNITY - COMMUNITÉ EUROPÉENNE - COMUNIDAD EUROPEA URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT DE D'ORIGEN - CERTIFICAT D'ORIGINE - CERTIFICADO DE ORIGEN
4 Angaben über die Beförderung - means of transport - espécimens - expedidos		
6 Letzte Gemeinde: Zölle, Steuern, Entzölle mit der Facilität: Warenbeschreibung límite de, sector, ves, especies pod tract et contrasse, procedencia et ponde Re, de pla, marçupia, ros, nombre et nature des ois, obseques de similitudes No. de cotes, ments, ado, oonhóo i oonore de les Colles, oonore de les mercaderies		7 Menge Rendito Quantitat Certificat
8 DIE UNTERZEICHNETE STELLE SEEHEND. DIES DIE DREI BEZEICHNETEN WAREN HIER URSPRUNG IN DEM IN TELO 3 DENHANTEN NID WAREN The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 I notario ocupado por el de las mercaderías designadas en el presente con el origen de país figurante en la ceca No. 3 La autoridad competente certifica que las mercancías arriba mencionadas son originarias del país que figura en la ceca No. 3		
Ort und Datum der Ausstellung, Bezeichnung, Unterschrift und Stempel der zuständigen Stelle Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority		Les données de délivrance, désignation, signature et cachet de l'autorité compétente Lugar y fecha de expedición, nombre, firma y sello de la autoridad competente

Acreditació (2/2): Proves d'Origen Preferencial

Core Principle: S'ha de **provar sempre** si es vol obtenir l'avantatge (reducció/anul·lació de l'aranzel). Si no hi ha **prova**, s'aplica l'**aranzel de país tercer**.



Defensa del Sistema: Cooperació Administrativa



Per prevenir el frau en l'origen i l'evasió d'aranzels, la legislació exigeix **assistència mútua** entre autoritats duaneres per comprovar l'exactitud de les proves.

Obligacions dels països tercers:

- Remetre a la Comissió Europea els noms/adreces de les autoritats expedidores.
- Proporcionar mostres oficials dels segells utilitzats en els certificats.
- Designar autoritats per rebre sol·licituds de comprovació a posteriori.

El Mapa de l'Operativa Internacional

